

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № _____
Идентификационный код закупки 26 35507303273550701001 0012 001 2420 244

«___» _____ 20__ года

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗАКУПОК, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ НАЗЫВАЕВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», выступающий от имени НАЗЫВАЕВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», согласно протоколу _____ от «___» _____ 20__ года № _____ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику **трубную продукцию теплотехнического назначения для замены участков сетей теплоснабжения в городе Называевске** (далее – товар) в соответствии со Спецификацией на поставку товара (Приложение к настоящему контракту), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим контрактом.

1.3. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к Заказчику с момента подписания документа о приемке.

1.4. Поставщик обязуется передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц, а также не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.

1.5. Место доставки товара: Российская Федерация, Омская область, м.о. Называевский район, г. Называевск, ул. Мичурина, д. 43.

1.6. Срок поставки товара: в течение 20 календарных дней с даты заключения настоящего контракта, единовременно.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта составляет _____ (_____) рублей, _____¹. Цена настоящего контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта (за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом). Поставщик несет все риски, связанные с повышением цен на товары.

2.3. Источник финансирования - _____.

2.4. Оплата поставленного товара производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику – юридическому лицу или

¹ Далее указываются слова «в том числе НДС _____ рублей» либо при наличии в соответствии с налоговым законодательством оснований для освобождения от уплаты НДС приводится ссылка на соответствующие нормы права, и указываются соответственно слова «НДС не облагается» или «освобождено от уплаты НДС» или «НДС равен нулю».

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Качество и гарантийный срок на товар

3.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар, качество которого соответствует настоящему контракту, а также пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

3.2. Если законодательством Российской Федерации или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству поставляемого по настоящему контракту товара, Поставщик обязан передать Заказчику товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

3.3. При исполнении настоящего контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем контракте.

3.4. Поставщик отвечает за недостатки товара, если Заказчик докажет, что недостатки товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

3.5. Качество и безопасность товара должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, утвержденным в отношении товара.

3.6. Поставщик гарантирует наличие документов на товар, подтверждающих его качество и безопасность, оформленных в соответствии с законодательством.

3.7. Гарантийный срок на Товар, предоставляемый Поставщиком, составляет не менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке и должен быть не менее гарантийного срока, установленного производителем Товара, который составляет не менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

4. Маркировка и упаковка товара

4.1. Если в установленном законодательством Российской Федерации порядке предусмотрены обязательные требования к упаковке и/или маркировке товара, то Поставщик обязан передать Заказчику товар в упаковке и/или с маркировкой товара, соответствующей этим обязательным требованиям.

4.2. Товар должен быть упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика:

- надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.
- представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим контрактом.

5.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.1.3. Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Заказчик, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе потребовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему контракту.

5.1.4. Удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями законодательства Российской Федерации.

5.2.2. Сообщать Поставщику обо всех выявленных недостатках переданного товара.

5.2.3. Оплатить товар на условиях, установленных настоящим контрактом.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать оплаты поставленного товара на условиях, установленных настоящим контрактом.

5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.3.3. Привлечь для исполнения настоящего контракта субподрядчиков, соисполнителей (далее – соисполнители).

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.4.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обеспечить наличие соответствующих разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой организации, аттестаций, аккредитаций и сертификатов, иных документов, связанных с формами регулирования предпринимательской деятельности, необходимых для исполнения обязательств по настоящему контракту (в случаях, предусмотренных законодательством), в том числе у соисполнителей.

5.4.3. За 3 дня до предполагаемой даты поставки известить телефонограммой или по факсимильной связи Заказчика о точном времени и дате поставки товара. Все риски, связанные с ненадлежащим уведомлением, несет Поставщик.

5.4.4. Предоставлять:

- своевременно сведения и/или документы, в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей Заказчика;

- своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта (далее – информация).

При этом под своевременностью предоставления сведений и/или документов и/или информации понимается их предоставление в срок не более 2 рабочих дней со дня получения запроса Заказчика, а также в иных случаях – по собственной инициативе Поставщика.

5.4.5. Нести расходы, связанные с заменой товара, устранением недостатков товара, поставкой недопоставленного товара.

5.4.6. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему контракту незамедлительно информировать об этом Заказчика.

5.4.7. При передаче товара передать Заказчику товарную накладную и (или) универсальный передаточный документ и (или) акт приема-передачи, документы, подтверждающие качество товара и оформленные в соответствии с законодательством (сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и т.д.). В случае выявления Заказчиком ошибок в переданных документах, заменить такие документы в течение **1 рабочего дня** со дня такого требования.

5.4.8. В случае привлечения к исполнению настоящего контракта соисполнителя(ей) предоставить Заказчику до начала поставки товара соисполнителем(ями) заверенные копии договора(ов) с соисполнителем(ями), копии документов, подтверждающих наличие соответствующих разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой организации, аттестаций, аккредитаций и сертификатов, иных документов, связанных с формами регулирования предпринимательской деятельности, необходимых для исполнения обязательств по настоящему контракту соисполнителем(ями) (в случаях, предусмотренных законодательством).

5.4.9. В случае привлечения к исполнению настоящего контракта соисполнителя(ей) нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение соисполнителем(ями) обязательств, предусмотренных контрактом.

6. Порядок приемки поставленных товаров²

² В случае, предусмотренном пунктом 1 части 77 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», документ о приемке предоставляется и подписывается в сроки, указанные в настоящем разделе, на бумажном носителе без использования усиленной электронной подписи и единой информационной системы в сфере закупок.

6.1. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям настоящего контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия.

При проведении экспертизы Заказчиком собственными силами результаты экспертизы о соответствии поставляемого Поставщиком товара условиям контракта оформляются путем подписания документа о приемке при приемке товара.

6.2. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара Заказчик, приемочная комиссия (в случае создания приемочной комиссии) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.3. Приемка поставленного товара, а также оформление результатов такой приемки осуществляется в следующем порядке и в сроки:

6.3.1. Поставщик в течение **5 дней** со дня поставки товара/ формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая информационная система), подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.3.2. В течение **20 рабочих дней**, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.3.3. В случае создания приемочной комиссии в течение **20 рабочих дней**, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных квалифицированных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные квалифицированные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.3.4. При приемке поставленного товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества поставленного товара количеству товара, указанному в документах о приемке, настоящем контракте.

6.3.5. При приемке поставленного товара по качеству Заказчик осматривает поставленный товар и проверяет надлежащий вид товара, упаковку, маркировку, а также соответствие характеристик поставленного товара характеристикам товара, указанным в настоящем контракте, документах, подтверждающих качество товара.

6.3.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке. При этом все расходы, связанные с устранением таких причин, возлагаются на Поставщика.

6.3.7. В случае направления Заказчиком замечаний к документу о приемке, Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней с даты получения в единой информационной системе информации о необходимости внесения исправлений в документ о приемке, с использованием единой информационной системы в сфере закупок подписать усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и разместить в единой информационной системе исправленный документ о приемке.

6.3.8. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов условиям настоящего контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Поставщиком.

6.5. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере 1 процента цены настоящего контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (определяется в соответствии с пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила)).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с Поставщиком как с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных законодательством РФ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, Поставщик уплачивает штраф в размере, рассчитанном в порядке, установленном пунктом 5 Правил:

1) в случае, если цена настоящего контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

2) в случае, если цена настоящего контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены настоящего контракта, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены настоящего контракта, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены настоящего контракта, если цена настоящего контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере, рассчитанном в порядке, установленном пунктом 6 Правил:

а) 1000 рублей, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере, рассчитанном в порядке, установленном пунктом 9 Правил:

а) 1000 рублей, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, в том числе предусмотренного пунктом 8.6 настоящего контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему контракту в период его действия.

7.12. Поставщик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Поставщика.

7.13. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустоек (штрафов, пеней), чем порядок, предусмотренный настоящим контрактом, размер такой неустойки (штрафа, пени) и порядок ее начисления устанавливается согласно размеру и порядку, предусмотренному соответствующим законодательством Российской Федерации.

8. Обеспечение исполнения контракта³

8.1. Размер обеспечения исполнения контракта — **5 %** цены настоящего контракта.

8.2. В случае, если предложенная Поставщиком цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается с учетом статей 96 и 37 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».⁴

8.3. Поставщик обязан обеспечить исполнение контракта путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

8.4. Заказчик осуществляет возврат денежных средств, в том числе части денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.5. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает основное обязательство по контракту, а также обязательства, возникающие вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) основного обязательства. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта в полном объеме.

8.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.7. В случае, если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта предоставляется независимая гарантия, то в независимую гарантию включается условие об обязанности уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных

³ Раздел 8 не применяется:

- если Поставщиком является казенное учреждение;

- Поставщик, с которым заключен контракт в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](#) Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предоставил информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

⁴ Применяется в случае проведения конкурса или аукциона.

Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует **по 30 декабря 2026 года.**

9.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.4. Поставщик не вправе уступать третьим лицам права (за исключением требований по денежному обязательству), возникшие из настоящего контракта, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон настоящего контракта, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования.

9.5. Если в процессе исполнения обязательств по настоящему контракту обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего контракта, каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону настоящего контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

9.6. В случае изменения сведений о почтовом адресе, месте нахождения и банковских реквизитов (далее – реквизиты) одной из Сторон, она уведомляет другую Сторону в срок не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения. Все риски, связанные с несвоевременным или ненадлежащим уведомлением об изменении реквизитов, несет соответствующая Сторона.

9.7. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего контракта от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.8. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем контракте Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации. В случае противоречия условий настоящего контракта нормам законодательства Российской Федерации Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

9.9. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления претензии одной Стороной другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 5 рабочих дней с даты ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.10. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа, который подписывается Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью и хранится у оператора электронной площадки.

9.11. Приложение, являющееся неотъемлемой частью - Спецификация на поставку товара.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

Поставщик

Спецификация
на поставку товара

№ п/п	Наименование товара, товарный знак (при наличии), страна происхождения ⁵	Характеристика товара	Количество товара, ед. изм.	Цена за 1 ед. товара (без учета НДС), руб.	НДС ⁶	Стоимость товара с учетом НДС, руб.
Итого, руб.						

⁵ указывается в соответствии с заявкой поставщика на участие в электронном аукционе
⁶ при наличии в соответствии с налоговым законодательством оснований для освобождения от уплаты НДС приводится ссылка на соответствующие нормы права, и указываются соответственно слова «НДС не облагается» или «освобождено от уплаты НДС» или «НДС равен нулю».

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00e74c59c54bc644fe6f89eb15853d56e0

Владелец **Петрищева Елена Ивановна**

Действителен с 29.10.2025 13:00

по 22.01.2027 13:00

Дата подписи 23.09.2026 17:20